



Myndighetsnämnden

2023-09-20

1

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-16.00. Tema kl. 09.00-10.00.		
Beslutande	Anders Harr	(s), ordförande	
	Kenneth Bäcklund	(v)	
	Bernt Vikström	(s)	
	Christina Lövgren	(s)	
	Martin Nilsson	(c)	
Övriga närvarande	Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef Camilla Grahns, Nämndsekreterare Monika Hornig-Breitbach, Bygginpektör Britta Lundgren, Planingengör		
Utses att justera	Kenneth Bäcklund		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2023-09-25 klockan 09.30		
Underskrifter	Sekreterare	<u>Camilla Grahns</u>	Paragrafer 44-51
	Ordförande	<u>Anders Harr</u>	
	Justerande	<u>Kenneth Bäcklund</u>	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023-09-20		
Datum då anslaget sattes upp	2023-09-26	Datum då anslaget tas ned	2023-10-18
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggenheten		
Underskrift	<u>Camilla Grahns</u>		

Utdragsbestyrkande



Ärendeförteckning	Mn § 44	Dnr 2023-495	230
	Arvidsjaur 8:14, uppställning av glampingtält - säsongslöv på fastigheten.		
	Mn § 45	Dnr 2020-791	230
	Byggsanktionsavgift - Anden 4, nybyggnad av garage avvikande från bygglovet		
	Mn § 46	Dnr 2023-467	229
	Medborgarförslag - störning från pubverksamhet för boende på Stationsgatan		
	Mn § 47	Dnr 2023-294	511
	Skoterleder inom Arvidsjaur kommun – information och åtgärdsbehov		
	Mn § 48	Dnr 2022-91	041
	Delårsrapport & verksamhetsberättelse 2023-08-31		
	Extra ärende		
	Mn § 49	Dnr 2023-129	442
	Föreläggande om löpande vite - Hälsoskydd		
	Övriga ärenden		
	Mn § 50		
	Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden		
	Mn § 51		
	Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi		



Myndighetsnämnden

2023-09-20

3

Mn § 44

Dnr 2023-495

230

Arvidsjaur 8:14,
uppställning av
glampingtält - säsongslöv
på fastigheten

Laponia Hotell& Konferens AB, Storgatan 45, 933 33 Arvidsjaur ansöker om bygglov för säsongsuppställning av glamping tält på fastigheten Arvidsjaur 8:14, Camp Gielas i Arvidsjaurers samhälle.

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P84/21 med användningsområde fri-luftsliv, camping och stugby.

Åtgärden ska utföras på mark som ej får bebyggas enligt detaljplanen. Längs strandkanten av Tvättjärnen är en remsa utlagt som prickmark.

Syftet med prickmarken var att lämna strandkanten fri från bebyggelse. Tältet på 28m² kommer att hamna helt på prickmark.

Tältet är tänkt att vara uppställt på en 49 m² altan med egen brygga under hela sommarsäsongen. En glampingtält kan man hyra helt för sig själv. Det är inredd som ett hotellrum.

Tomten omfattas av detaljplan 25-P84/21 antagen 1984. Detaljplanens genomförandetid gick ut 1989-03-23.

Bygglov kan beviljas om avvikelserna är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska berörda sakägare m.fl. beredas tillfälle att komma in med yttrande. Kommunen är angränsande markägare.

Myndighetsnämndens beslut

1. Ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).
2. Nämnden ställer sig positivt till en detaljplaneändring.

Avgiften för handläggningen är 1 890 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Skäl till beslut

Nämnden anser att en avvikelse om 28 m², det vill säga 100 % av byggnaden hamnar på prickmark som ej får bebyggas enligt detaljplanen, inte kan anses vara en liten avvikelse.

Exp
Anslagstavlan
Sökanden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 45

Dnr 2020-791

230

Byggsanktionsavgift -
Anden 4, nybyggnad av
garage avvikande från
bygglovet

Vid tillsynsbesök 2023-07-04 konstaterade byggnadsnämnden att takkonstruktionen på garaget som beviljades 2020-10-19 är under uppförande och avvikande från bygglov och startbesked. Taket beviljades som enkelt sadeltak men byggdes med frontespis mot befintligt garage. Det utförda dokumenterades med foton. Efter en anonym anmälan genomfördes ett ytterligare tillsynsbesök. Fastighetsägaren har underrättats den 2023-09-01 inför tillsynsbesöket. Vid tillsynsbesök 2023-09-11 konstaterade nämnden dessutom att garaget har uppförts 6,67 m till underkant underspikning dvs.ca. 65-70 cm högre än beviljad. I bygglovet beviljades en nockhöjd av 6,15 m.

Överträdelser provas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder. Om ett föreläggande enligt 11 kap. 19 §/ 20§/ 21§/ 22§/ 23§/ eller 24 § PBL inte följs får byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska ske på den försumliges bekostnad och hur detta ska ske, enligt 11 kap. 27 § PBL.

Om någon bryter mot bestämmelser i 8-10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ PBL ska byggnadsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktions-avgift). Bestämmelser om byggsanktionsavgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelserna inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Byggnaden avviker från beviljat bygglov vilket innebär att byggnaden är uppförd utan bygglov och startbesked. Det föreligger därför skäl för nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift. Att fastighetsägarna vill ansöka om bygglov i efterhand och därefter eventuellt kan få bygglov och startbesked i efterhand innebär inte att en rättelse som medför befrielse från byggsanktionsavgift har vidtagits.

Under vissa förutsättningar behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL. Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig.

Om rättelse sker, dvs, det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL. Rättelse har inte skett.
forts.



forts Mn § 45

Dnr 2020-791

230

Kommunicering har skett i ärendet och byggherren har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ett mejl har inkommit 2023-08-11 där byggherren ber om hjälp med att söka kompletterande bygglov. En ny ansökan har inte kommit in.

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 62 §§ PBL, samt 9. kap. 1 § och 6 § punkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, påförs (Fastighetsägaren), (Adress), 93332 Arvidsjaur, ägare till fastigheten, Anden 4, en byggsanktionsavgift om 37 800kr kronor.

Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.

Skäl till beslut

Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Avgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelserna inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig. Nämnden anser att avgiften är proportionerlig.

Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift föreligger inte.

Upplysning

Byggherren måste lämna in en ny bygglovsansökan för ändring av takkonstruktion som anses vara planenligt. Nämnden ställer sig inte positivt till befintligt höjd av garaget för att avvikelserna från detaljplanen kan inte anses som liten.

Exp
Anslagstavlan
Sökanden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Medborgarförslag-
störning från
pubverksamhet
för boende på
Stationsgatan

Mn § 46

Dnr 2023-467

229

Ett medborgarförslag har den 29 nov 2022 lämnats med följande innehåll:
" Förhindra störningar för boende på Stationsgatan 16 vissa kvällar;
pubkvällar fredagar och lördagar kl 22.00 till 02.30.

Medborgare bor på Stationsgatan, mellan två pubar och granne med puben Capsicum. Vi bor på första våningen och har våra rums- och köksfönster mot trottoaren vid Stationsgatan, vilket innebär att vi störs av Capsicums gäster pubkvällar från 22.00 till 02.30. Puben stänger kl 02. 00.

Störningarna består av folk som promenerar till och från puben med högljutt resonemang, stannar och röker eller dricker under fönstren, ibland urinerar de under drickspausen mot väggen. De knackar mot fönsterblecken ifall vi sitter och ser på TV och har lampan tänd.

Störningarna består också av frekvent biltrafik efter gatan och ibland med högt stereoljud. Trots att bilförbud gäller efter Stationsgatan från kl. 23.00 - 04.00 fredag och lördag.

Emellanåt störs vi också av högt ljud från puben. Pubgästerna lämnar efter sig glas, burkar, flaskor, fimpar och i värsta fall sönderslaget glas och annat skräp som vi plockar upp dagen efter.

Förslag till åtgärder:

1. Gör två övergångsställen över Stationsgatan, ett vid Stalo och ett vid Capsicum.
 2. Stäng trottoaren som går efter långsidan vid huset Stationsgatan 16.
 3. Plantera buskar istället för trottoar och störningen minskas för oss hyresgäster.
- Hälsar vi 70+are som vill sova även på helgerna. Två lägenheter finns efter långsidan ".

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 att överlämna ärendet till den tillträdande myndighetsnämnden för beredning och beslut.

En tjänsteskrivelse har upprättast i ärendet, bilaga 1.

forts.



forts § 46

Dnr 2023-467

229

Myndighetsnämndens beslut

Medborgarförslaget besvaras enligt följande:

Att stänga trottoaren genom att plantera buskar vid Stationsgatan 16 och göra övergångsställen vid Stalo och Capsicum blir ingen bra lösning ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Stationsgatan är också en gata som många promenerar efter och förslaget skulle försvåra framkomligheten för gångtrafikanterna.

Nämnden delar även gatukontorets bedömning att vegetation i form av buskar eller häck inte skulle passa in i gatubilden.

Exp
Anslagstavlan
Den som lämnat in
medborgarförslaget
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-09-20

8

Mn § 47

Dnr 2023-294

511

Skoterleder inom
Arvidsjaur kommun –
information och åtgärds-
behov

2023-04-26 §1 beslutade Myndighetsnämnden att uppdra till trafikhandläggaren att i samverkan med berörda aktörer se över skotertrafiken på centralorten.

Möte hölls med berörda aktörer 2023-05-10. På mötet deltog K4, Arvidsjaur snöskoterförening och en lokal företagare.

Polisen deltog på en tematräff 2023-09-20 för att få deras syn på skotertrafiken på centralorten.

Myndighetsnämndens beslut

Trafikhandläggare får i uppdrag att ta in underlag till hur man i olika grupper upplever skotertrafiken:

- Pensionärsorganisationerna via LOTS gruppen (lokala trafik och säkerhetsgruppen)
- Sandbackaskolans fordons och transportprogram, med tanke på deras övningsområde

Resultat redovisas på nämnden i november.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-09-20

9

Myndighetsnämndens
delårsrapport &
verksamhetsberättelse
2023-08-31

Mn § 48

Dnr 2022-91

041

Myndighetsnämnden ansvarar för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2022-03-23 § 6 att godkänna mål-, resurs- och verksamhetsplan 2023 – 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Utifrån denna har delårsrapport för myndighetsnämnden upprättats samt i enlighet med nämndens mål-, resurs- och verksamhetsplan har en verksamhetsberättelse för perioden 2023-01-01 - 2023-08-31 upprättats. Verksamhetsberättelsen är en redovisning för nämnden av de verksamheter som nämnden ansvarar för.

Myndighetsnämndens beslut

Delårsrapport och verksamhetsberättelse t.om. 2023-08-31 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-09-20

10

Mn § 49

Dnr 2023-129

442

Föreläggande om löpande vite - Hälsoskydd

En hyresgäst inkom den 19 januari 2023 med klagomål till miljöenheten angående en fuktskada i sin bostad på Adress i Arvidsjaur kommun. Miljöenheten genomförde en inspektion i bostaden den 27 januari 2023 med anledning av de meningsskiljaktigheter som fanns mellan hyresgästen och fastighetsägaren Bo Bra Fastigheter AB.

Vid inspektionen konstateras det fukt- och mikrobiella skador i duschen i badrummet. En fuktkvot på 38,7% fastställs vid den skarv som släppt i duschen. En sådan fuktkvot indikerar en varning för mikrobiell tillväxt, något som även var synligt vid den aktuella skarven. Det noterades ingen avvikande lukt vid inspektionen.

Miljöenheten förelade Bo Bra Fastigheter AB att inkomma med en åtgärdsplan senast den 24 mars 2023 för de olägenheter som konstaterats vid inspektionen. Någon åtgärdsplan inkom inte. Miljöenheten förenade därefter föreläggandet med vite genom ett förslag till beslut och begärde in en åtgärdsplan.

En muntlig åtgärdsplan inkom till miljöenheten först den 25 april och 2 maj 2023. Miljöenheten skrev med bakgrund av den åtgärdsplan som inkommit ett vitesföreläggande för att säkerställa genomförandet.

Bo Bra Fastigheter AB har inte fullföljt vitesföreläggandet. En uppföljande kontroll genomfördes den 28 juni 2023. Vid kontrollen konstaterades det att ansvarig firma för renoveringen endast har varit på plats och satt silikon vid den skarv i våtrumstapeten i badrummet som har släppt och där fukt indikerats.

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts Mn § 49

Dnr 2023-129

442

Enligt Bo Bra Fastigheter AB är åtgärden en tillfällig åtgärd, detta då den firma som är ansvarig för renoveringen åtagit sig ett annat jobb som i stället blivit prioriterat.

Bo Bra Fastigheter AB har inte kunnat svara på när renoveringen av badrummet kommer ske.

Renoveringen skulle varit klar den 26 juni 2023 och de åtgärder som genomförts med hänsyn till fuktskadan skulle ha redovisats senast den 3 juli 2023.

Mark- och miljödomstolen har utdömt ett vite om 5 000 kr till Bo Bra Fastigheter AB då åtgärdsplanen inte genomförts.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att förelägga Bo Bra Fastigheter AB med organisationsnummer 556513–2080, och i egenskap av fastighetsägare till Stallgatan 15 A i Arvidsjaur kommun, att:

1. sakkunnig ska renovera badrummet på Stallgatan 15 A så att det blir fritt från fukt- och mikrobiella skador.
2. skriftligt redovisa vilka åtgärder som genomförts.
3. under renoveringen anordna möjlighet för hyresgästen att upprätthålla en godtagbar personlig hygien, detta genom ett gemensamt utrymme i närheten av bostaden.

Exp
Anslagstavlan
Verksamhetsutövare
Berörda handläggare

Beslutet förenas med ett löpande vite om 10 000 kr för varje påbörjad kalendermånad, med start den 1 november 2023, som föreläggandet inte följs i sin helhet.

Skäl till beslut:

Då det tidigare vitesföreläggandet inte har efterlevts bedöms det vara motiverat med ett löpande vite.



Myndighetsnämnden

2023-09-20

12

Redovisning av
delegationsbeslut och
meddelandeärenden

Mn § 50

I Delegationsbeslut

- Enligt lista - perioden 2023-06-07 till 2023-09-10.

II Meddelandeärenden

- Preliminär Mål och resursplan 2024 och framåt
- Arvidsjaur klimatanpassningsplan 2023

III Kompetensutveckling/kurser

- Samhällsbyggnadsdagar 2023-10-05 till 06
- Dialog- och demokratidag med skolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-09-20

13

Mn § 51

Förvaltningschefens
rapport samt redovisning
av ekonomi

Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. Information om biltransporter via järnväg
2. Länsstyrelsen – Revision av alkoholtillsynen
3. Information om sport- och simhalls projektet

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2023-08-31

Redovisningen framgår delårsrapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Närvaro och voteringslista

Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2023-09-20

Ordinarie ledamöter:

[illegible]

Ersättare:

[illegible]